

PREGUNTAS PRÁCTICO-TEST: LCSP 2017

SUPUESTO PRIMERO.- La Conselleria de Cultura está interesada en licitar un contrato para la adquisición de 500 butacas de Palco y de Platea, por un importe de 150.000€, más 31.500€ de IVA, total 181.500,00€. El plazo para el suministro de todas las butacas se estableció en 6 meses, con una posible prórroga de 1 mes. El precio se estableció a tanto alzado por la totalidad de las butacas.

Para la licitación se decide utilizar el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.1 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas, y tramitación urgente.

El anuncio de licitación se publicó en el perfil del contratante el día 4 de enero de 2021.

enero '21							febrero '21						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31							

* En rojo los días festivos.

Preguntas Supuesto Primero:

1º. ¿Se utilizó correctamente el procedimiento abierto simplificado?

- a) No, al superar el valor estimado los 140.000 euros.
- b) No, al establecerse varios criterios de adjudicación.
- c) Sí.
- d) No, al tratarse de un contrato de suministro.

2º. ¿Cuál sería el último día para poder presentar oferta los licitadores?

- a) El 12 de enero de 2021.
- b) El 26 de enero de 2021.
- c) El 15 de enero de 2021.
- d) El 19 de enero de 2021.

3º. El lunes 1 de febrero de 2021, la Mesa de Contratación procedió a la apertura de los Sobres A (documentación administrativa), y el día 3 de febrero de 2021 a la de los Sobres B. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 158 de la LCSP, el último día para la adjudicación será:

- a) El 1 de abril de 2021.
- b) El 3 de abril de 2021.
- c) El 1 de marzo de 2021.

d) El 18 de febrero de 2021.

4º. ¿Cuál de las siguientes no es una especialidad en el presente procedimiento abierto simplificado?

- a) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.
- b) La oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.
- c) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.
- d) En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, el plazo máximo para que justifique su oferta no podrá superar los cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

5º. ¿Sería correcto que uno de los licitadores presentara la oferta en una Oficina de Correos?

- a) Sí, porque ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- b) No, en ningún caso, al prever los pliegos, en concordancia con lo que exige la Ley, el uso de medios electrónicos en los procedimientos de contratación incluyendo la presentación de ofertas.
- c) Sí, puesto que conforme al artículo 22 de la Directiva 2014/24/UE, la obligación de usar medios electrónicos en la presentación de ofertas entrará en vigor el 21 de abril de 2021.
- d) Sí, porque se trata de una persona física, y el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración es voluntario, al amparo de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.

6º. ¿Cuál es el valor estimado del presente supuesto?

- a) 181.500 euros.
- b) 150.000€, más 31.500€ de IVA, total 181.500,00€.
- c) 150.000 euros.
- d) 175.000 euros.

7º. ¿Cuál sería el presupuesto base de licitación del presente supuesto?

- a) 181.500 euros.
- b) 150.000€, más 31.500€ de IVA, total 181.500,00€.
- c) 150.000 euros.
- d) 175.000 euros.

8º. De acuerdo con el artículo 102, ¿cuál sería el precio del presente supuesto?

- a) 181.500 euros.
- b) 150.000€, más 31.500€ de IVA, total 181.500,00€.
- c) 150.000 euros.
- d) 175.000 euros.

9º. En el supuesto de que se hubieran establecido criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor, ¿cuál sería la ponderación máxima que se les podría otorgar?

- a) No es posible tal posibilidad en los procedimientos abiertos simplificados del artículo 159.1 LCSP.
- b) 25 por ciento del total.
- c) 45 por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 25 por ciento del total.
- d) La respuesta b), salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45 por ciento del total.

10°. ¿Cuál sería el importe de la garantía definitiva?

- a) Un 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
- b) Un 5% del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) Un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) Un 3% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

11°. De acuerdo con el artículo 114 LCSP, un poder adjudicador no administración pública, ¿podría exigir una garantía del 4% del precio final ofertado?

- a) Los poderes adjudicadores no administración pública no pueden exigir garantías definitivas.
- b) No, el importe de la garantía deberá ser del Un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) Si.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

12°. En el presente supuesto, en el caso de que se hicieran efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de:

- a) Quince días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
- b) Diez días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
- c) Diez días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
- d) Quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

SUPUESTO SEGUNDO.- Una Administración proyecta la ejecución de una reforma de las oficinas de atención al público.

El valor estimado de la reforma asciende a 150.000 euros, y se ha acordado utilizar el procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de este contrato, tratándose de un expediente de tramitación urgente.

En el PCAP se establece como único criterio de adjudicación, el precio.

Se han presentado tres empresas y sus ofertas económicas son:

1. Empresa A: 148.000 euros, IVA excluido.
2. Empresa B: 149.500 euros, IVA excluido.
3. Empresa C: 148.500 euros, IVA excluido.

Preguntas Supuesto Segundo:

1º. ¿Ante qué tipo de contrato nos encontramos?

- a) Contrato de concesión de obra.
- b) Contrato de suministro.
- c) Contrato mixto.
- d) Contrato de obra.

2º. ¿Sería correcta la utilización de un procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de este contrato?

- a) Si.
- b) No, al tratarse de prestaciones de carácter intelectual que conllevan servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
- c) No, porque es requisito indispensable que existan una pluralidad de criterios de adjudicación.
- d) No, porque el valor estimado supera los umbrales señalados en el artículo 159.1 LCSP.

3º. En cuanto a la publicidad de la licitación, ¿sería obligatoria en este caso la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado?

- a) Si, en todo caso.
- b) Si, en el caso de que la administración contratante fuera la Administración General del Estado, o alguna de las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas.
- c) No, el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

4º. En cuanto a la constitución de garantías por parte de los licitadores:

4.1) ¿Procede en este caso exigir a los licitadores que presentan oferta la constitución de una garantía provisional?

- a) Si, con carácter general.
- b) No, en ningún caso.

- c) Si, no obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir a los licitadores de la obligación de constituir garantía provisional, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- d) No, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

4.2) Si finalmente la adjudicación recayera sobre la Empresa A, la garantía definitiva a constituir por esta empresa sería por importe de:

- a) 7.500 euros (5% del valor estimado).
- b) 9.075 euros (5% del PBL, IVA incluido).
- c) 7.400 euros (5% del precio ofrecido por la empresa, IVA excluido).
- d) 8.954 euros (5% del precio ofrecido por la empresa, IVA incluido).

5º. De acuerdo con el artículo 158 LCSP, el plazo para adjudicar este contrato, a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones, será de:

- a) Un Plazo máximo de quince días.
- b) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- c) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
- d) Un Plazo máximo de quince días hábiles.

6º. Por lo que se refiere al contrato de obras que se está licitando, ¿es necesario que la empresa contratista haya obtenido la oportuna clasificación?

- a) Si, ya que se trata de un contrato de obras.
- b) No, al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros.
- c) No, nunca es obligatoria la clasificación de los licitadores.
- d) No, al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros. No obstante, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.

7º. ¿Permite la Ley de Contratos utilizar el precio como único criterio de adjudicación en este expediente?

- a) No, ya que de acuerdo con el artículo 145 LCSP, la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
- b) No, al tratarse de un contrato de obras.
- c) Si, cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad.
- d) No, al tratarse de prestaciones de carácter intelectual.

8º. ¿Cuándo deberá comenzar la ejecución de este contrato?

- a) Con el acta de replanteo del proyecto.
- b) Con la formalización del contrato.
- c) Con el acta de comprobación del replanteo.
- d) Con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

9°. De acuerdo con al LCSP, ¿en qué supuestos podría llevarse a cabo la revisión de precios? (señale la respuesta incorrecta)

- a) Contratos de obra.
- b) Contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
- c) Contratos de suministro de energía.
- d) Contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a diez años.

10°. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar:

- a) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 10 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.
- b) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.
- c) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de obras.
- d) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.

11°. En el presente supuesto, ¿cuál será el plazo de presentación de ofertas?

- a) Un plazo no inferior a 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
- b) Un plazo no inferior a 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
- c) Un plazo no inferior a 20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
- d) Al tratarse de una tramitación por urgencia, un plazo no inferior a 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, debido a la urgencia en la tramitación.